



CUT: 146526-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0281-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 30 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con CUT 146526-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha **13.03.2026** contra la administrada **RENE CARRERO LLATANCE**, identificada con DNI N° 46412527.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** Mediante Acta de Verificación Técnica de Campo N° 031-2025-ANA-AAA.MDD-ALATMD/U_ALATM4, de fecha 10.07.2025, personal de la oficina de enlace Iberia de la Administración Local de Agua, realizó la inspección de las acciones de supervisión especial, sin previa notificación, efectuado en el marco de las funciones administrativas de conformidad con el numeral 12. del Artículo 15°.- de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, en el predio rural en el sector Nuevo Iñapari, Trocha carrozable Bélgica - Iñapari, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios,



constatando lo siguiente:

- i) En las coordenadas UTM, Datum WGS-84, zona 19 Sur, 436 675 m-E; 8 787 560 mN, con altitud de 244 m.s.n.m., se constata la fuente de agua subterránea pozo mixto de 6" de diámetro de entubado, con sistema de bombeo instalado: electrobomba sumergible de 1 HP, de marca Leo, con tubería de PVC impulsión 1", tubo de conducción PVC 1" de diámetro, 2 tanques elevado de polietileno de marca FORTLEV 2500 litros de capacidad cada uno, localizado en las coordenadas UTM Datum WGS 84: 436643 m-E; 8 787 595 m-N, con altitud de 235 m.s.n.m.
- ii) Se realizó un aforo mediante el método volumétrico registrando un caudal de bombeo de 1.04 l/s, con tres pruebas realizadas.
- iii) El uso del agua es con fines agrarios, la unidad operativa consta de un vivero forestal de un aproximado de 0.5 ha, localizado en las coordenadas UTM Datum WGS-84 Zona 19 Sur; 436 629 m-E; 8787595 m-N, con altitud de 257 m.s.n.m.
- iv) Se constata que las obras hidráulicas se encuentran ejecutadas en el punto de captación pozo mixto denominado "Rene", desde el año 2013, no existe punto de devolución.
- v) El administrado viene usando el agua subterránea en su predio - área rural (chacra)

3.2 Mediante el Informe Técnico N° 0048-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH, con fecha 15.08.2025, informa de la supervisión especial, recomendando dar inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) en contra de RENE CARRERO LLATANCE, identificado con DNI N° 46412527, por presunta infracción a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, al usar el recurso hídrico de una fuente subterránea con fines agrarios, sin contar con el derecho de uso de agua.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1.** A través de la Notificación N° 0057-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, de fecha 19.08.2025 y Acta de Notificación N° 0214-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, notificada válidamente en fecha 13.03.2026, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, comunicó a la señora RENE CARRERO LLATANCE, identificada con DNI 46412527, el inicio del procedimiento administrativo sancionador por infracción a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 01-2010-AG y sus modificatorias, por usar el recurso hídrico de una fuente subterránea con fines agrarios sin contar con el derecho de uso de agua, en la unidad operativa del predio rural sector Nuevo Iñapari, Trocha carrozable Bélgica - Iñapari, distrito de Iñapari, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, concediéndole un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación para que presente su descargo o alegaciones por escrito
- 4.2.** Habiendo transcurrido el plazo otorgado, la administrada no formulo descargo alguno contra la imputación de cargos, por lo que procede continuar con el procedimiento administrativo sancionador.
- 4.3.** Mediante Informe técnico N° 0040-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC, de fecha 30.04.2026 (informe final de instrucción) el órgano instructor en los numerales del informe concluye:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 523C3952

- i. De acuerdo al Informe Técnico N° 0048-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH, de fecha 15.08.2025, y al Acta de Verificación Técnica de Campo N°031-2025-ANA-AAA.MDDALA-TMD/U_ALATM4, de fecha 10.07.2025, se constató el uso del agua de la fuente subterránea a través de un pozo tubular, con fines agrarios, sin contar con el derecho de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, localizado en las coordenadas UTM (WGS 84, 19Sur): 436 675 m-E, 8 787 560 m-N, en el sector Nuevo Iñapari, Trocha carrozable Bélgica - Iñapari, distrito de Iñapari, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, unidad hidrográfica Intercuenca Alto Acre (49269), infracción atribuible a la señora RENE CARRERO LLATANCE, por utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso, en aplicación al literal a. del artículo 277°.- del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010- AG, concordante con el numeral 1., del artículo 120°.- de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.
 - ii. La señora RENE CARRERO LLATANCE, identificada con DNI 46412527, no ha presentado su respuesta a la Notificación N° 0057-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, en el plazo concedido. Por otra parte, se ha verificado que la imputada ha iniciado la tramitación de su Licencia de Uso de Agua subterránea, con el código único de tramite (CUT) 73641-2026.
 - iii. Por tanto, la señora RENE CARRERO LLATANCE, identificada con DNI 46412527, es responsable de utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso de agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción en materia de recursos hídricos en el literal a. del Artículo 277°.- del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG y el numeral 1. del Artículo 120°.- de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.
 - iv. De acuerdo al numeral 278.1. del Artículo 278°.- del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado con Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI, las acciones y omisiones de las personas naturales y jurídicas, sean o no usuarios de agua, tipificadas como infracciones, serán calificadas por la Autoridad Administrativa del Agua como leves, graves y muy graves, por lo tanto, la presunta infracción cometida por la señora RENE CARRERO LLATANCE, se califica como Leve, recomendando imponer una sanción administrativa de amonestación escrita.
- 4.4.** A través del Memorándum N° 0372-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en fecha 30.04.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.5.** A través de la Carta N° 0160-2026-ANA-AAA.MD de fecha 15.05.2026, notificada y recibida por la administrada el 28.08.2026, según se desprende del cargo de la notificación qué se puede visualizar en el SISGED de la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, en el cual se notificó el Informe Final de Instrucción conforme al numeral 3 del art. 235° del TUO de la Ley N° 27444, concediéndole un plazo de cinco (05) días hábiles para formular sus descargos finales.



- 4.6. Transcurrido el plazo otorgado de cinco (05) días hábiles, la administrada no formuló el descargo respectivo contra el informe final de instrucción, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0141-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 25.09.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1 Respecto a la acreditación de la infracción y la responsabilidad administrativa: De la revisión de los actuados que obran en el expediente, se encuentra plenamente acreditado que la administrada, la Sra. RENE CARRERO LLATANCE, incurrió en la conducta típica descrita en el literal a. del artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (Decreto Supremo N° 001-2010-AG) y el numeral 1 del artículo 120° de la Ley N° 29338, consistente en *“Utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso”*.
- 5.2 Este hecho quedó constatado mediante el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 031-2025-ANA-AAA.MDD-ALATMD/U_ALATM4, documento que goza de presunción de veracidad y valor probatorio pleno al amparo del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En dicha inspección se verificó de forma objetiva la extracción y aprovechamiento de recurso hídrico subterráneo (mediante un pozo tubular) para fines agrarios en el sector Nuevo Ñapari, sin contar con la resolución de otorgamiento de derecho de uso de agua expedida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
- 5.3 Respecto a la subsanación voluntaria y la atenuación de la responsabilidad: No obstante haberse determinado la comisión de la infracción, esta área legal debe evaluar de manera integral la conducta administrativa antes y posinfraccional de la administrada. En ese sentido, se advierte que mediante el Código Único de Trámite (CUT) N° 73641-2026, la Sra. RENE CARRERO LLATANCE inició un procedimiento destinado a regularizar su situación mediante la obtención de la correspondiente Licencia de Uso de Agua Subterránea.
- 5.4 Al respecto, se tiene el Decreto Supremo N°001-2024-MIDAGRI, el mismo que ha sido prorrogado mediante Decreto Supremo N°001-2026-MIDAGRI, en el art. 11 que señala “efectos del acogimiento al procedimiento de formalización del uso del agua, numeral 11.3 En caso de procedimientos administrativos sancionadores en trámite, la solicitud de formalización constituye atenuante de la responsabilidad; en consecuencia de lo revisado los antecedentes la conducta de la administrada demuestra el cese inmediato de la renuencia a la norma y una clara intención de enmendar la conducta ilegal, sometiéndose a las directrices de formalización vigentes de la ANA.
- 5.5 Por tales consideraciones, este órgano sancionador concluye que corresponde respaldar la propuesta de sanción del órgano instructor; sin embargo, por tanto, imponer la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 523C3952

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la señora **RENE CARRERO LLATANCE** identificado con **DNI N° 46412527**, con una **AMONESTACIÓN ESCRITA**, por la infracción calificada como leve en materia de agua, por usar el recurso hídrico de una fuente subterránea con fines agrarios, sin contar con un derecho de uso de agua, otorgado por la Autoridad Nacional del Agua en la unidad operativa predio ubicado en el sector Nuevo Iñapari, Trocha carrozable Bélgica - Iñapari, distrito de Iñapari, provincia de Tahuamanu, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACTOR	DNI	Nombre y Apellidos	SANCION	CALIFICACION	TIPO		PLAZO CUMPLIMIENTO (Días Hábiles)
INFRACCION	46412527	Rene Carrero Llantace		Leve	Amonestación Escrita		15
	Descripción de los Hechos		FUENTE NATURAL DE AGUA	Origen	Tipo	Unidad Hidrográfica	
	1.-Utilizar el agua subterránea con fines domestico - poblacional, sin el correspondiente derecho de uso de agua, ubicado en el sector Nuevo Iñapari, Trocha carrozable Bélgica – Iñapari.			Subterránea	Pozo tubular	Intercuenca Alto Acre (49269)	
				COORDENADAS DE INFRACCION			
	Ar. 120° Ley de Recursos Hídricos	Art. 277° Reglamento LRH		DATUM	ZONA	Coordenadas	
	1. Utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso"	a. "Usar las aguas sin el correspondiente derecho de uso de agua de la Autoridad Nacional del Agua"				ESTE (m)	NORTE (m)
				UTM WGS-84	19 S	436675	8787560
				DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR
				Madre de Dios	Tahuamanu	Iñapari	Nuevo Iñapari

ARTÍCULO 2.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Rene Carrero Llantace en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA

DIRECTOR (E)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/JJAON/yqc



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 523C3952